

1501666-83.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... a compra do celular. Já foi preso por tráfico de drogas. Não conhece a vítima, nem o investigador de polícia Alan. Atualmente trabalha em Uberlândia/MG. O interrogado confirma que habilitou o celular na operadora para poder utilizar. O aparelho foi apreendido na posse do réu quando foi preso por uma suposta prática de roubo, em outro processo. Não fazia aulas de capoeira. Nega que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501666-83.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501666-83.2021.8.26.0047 - 2021/001690

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Henrique da Cunha Nunes

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA NUNES, qualificado nos autos (fl. 45), foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque no dia, horário e local mencionados na inicial, na cidade de Tarumã, nesta Comarca, supostamente, subtraiu, para si, um telefone celular da marca 'LG', pertencente a Vithor Gabriel de Souza (fls. 98/100).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal, nem de suspensão condicional do processo (fl. 97).

A denúncia foi recebida (fls. 101/103), o réu citado (fl. 125) e apresentou resposta à acusação (fls. 137/138).

Em instrução foi inquirida a vítima (fl. 205), duas testemunhas (fls. 169/170 e 205) e o réu interrogado (fls. 169/170).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela desclassificação para o delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, e do d. Defensor, pela absolvição (fl. 205).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4, pelos documentos de fls. 10/12, e pelo auto de avaliação (fl. 131).

Na fase policial o acusado aduziu que nega veemente qualquer envolvimento com o referido furto; esclarece ainda que teria comprado um celular K5 da LG de uma pessoa desconhecida e pago o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), mas não se recorda a data da aquisição (fl. 45).

Em Juízo o réu aduziu que nega os fatos. Afirma que comprou o celular de uma moça e pagou R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo aparelho. Não conhece essa mulher e não tem nenhum documento que comprove a compra do celular. Já foi preso por tráfico de drogas. Não conhece a vítima, nem o investigador de polícia Alan. Atualmente trabalha em Uberlândia/MG. O interrogado confirma que habilitou o celular na operadora para poder utilizar. O aparelho foi apreendido na posse do réu quando foi preso por uma suposta prática de roubo, em outro processo. Não fazia aulas de capoeira. Nega que tenha ido até o ginásio no dia dos fatos (fls. 169/170).

O Investigador de Polícia Alan obtemperou que não se recorda dos fatos. Recorda-se do acusado, pois em outra ocasião o réu foi preso por tráfico de drogas (fls. 169/170).

A testemunha Kaira asseverou que conhece a vítima, mas não sabe quem é o acusado.

Disse que o ofendido deixou o celular dentro da mochila no ginásio, enquanto treinava capoeira. O professor até alertou a vítima sobre deixar o celular no ginásio, pois ninguém ficaria no local para monitorar. Disse que inicialmente estava junto com a vítima no ginásio, na aula de capoeira, porém em determinado momento, foram para outro local, oportunidade que o ofendido deixou a mochila no ginásio sem nenhuma supervisão. Afirma que outras pessoas ficaram no ginásio enquanto a depoente e a vítima estavam em outra localidade (fl. 205).

A testemunha Shirlei asseverou que é mãe do ofendido. A vítima participava do treino de capoeira no ginásio de esporte de Tarumã. Disse que o ofendido foi fazer uma apresentação na 'feirinha' e deixou o celular no ginásio com uma moça.

Posteriormente, quando a vítima voltou para o ginásio o celular já tinha sido furtado. Não teve informações sobre o celular depois dos fatos. A depoente não quis a restituição do celular furtado (fl. 205).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, não restou comprovada a prática de furto pelo acusado.

É notório o relevante valor probante da palavra da vítima em crimes patrimoniais. Todavia, no caso dos autos, tal elemento não se mostrou suficiente para a prolação de uma sentença penal condenatória, como incursão no crime de furto, sobretudo porque a prova se apresenta frágil.

Em contrapartida, no caso em questão, tem-se que o aparelho celular estava na posse do denunciado, conforme consta do interrogatório do próprio réu.

O acusado alegou que desconhecia a origem criminosa do celular, afirmando que havia comprado o aparelho de uma moça desconhecida, pelo valor de R\$ 150,00.

Não há nos autos prova do alegado acima, nem mesmo documento.

Como é cediço, a mera suposição de desconhecimento da origem ilícita da res não é argumento por si só, hábil à absolvição, pois aquele que adquire itens sem nenhuma precaução acerca da origem lícita, autoriza a presunção de culpabilidade.

Nesse caso, é exigida uma justificativa segura e indubitosa acerca da procedência do objeto, caso contrário a suspeita se converte em certeza, dando lugar à condenação.

Nunca é demais lembrar que o dolo do agente do crime de receptação, sendo de difícil comprovação, pode ser demonstrado por indícios ou circunstâncias exteriores que envolvam os fatos, desde que não contrariados por outros elementos de convicção (cf. TACrim/SP - Ap. nº 1.314.741/9 - Igarapava - 7ª Câmara - Rel. Souza Nery - J. 10.10.2002 - v.u.).

Ainda, deve-se destacar que o nosso ordenamento jurídico prevê a inversão do ônus da prova quando se tratar de tese suscitada pela defesa ou nas hipóteses em que o acusado nega sua participação no delito, como expressam, respectivamente, os arts. 156 e 189 do Código de Processo Penal.

No caso específico da receptação, caberia ao acusado comprovar a licitude do bem, como entende a jurisprudência sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CPP. RECURSO IMPROVIDO. 1. No delito de

receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva em seu poder, firma-se a presunção relativa da responsabilidade do réu, momento em que se transfere à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em indevida inversão do ônus da prova. (Precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no HC 458.917/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, Dje 17/12/2018) (grifo nosso).

Assim, em sede de emendatio libelli, desclassifico a conduta do réu para o delito de receptação, pois, apesar do acervo probatório ser incapaz de atestar a culpabilidade do acusado pelo crime de furto, evidencia-se que ele fora o autor do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.

No mesmo diapasão, já foi decidido, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DADA AOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA QUE FORAM COMPROVADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. "O réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória, e não da capitulação jurídica dada na denúncia. Assim sendo, a adequação típica pode ser alterada tanto em primeira instância quanto em segundo grau, via emendatio libelli." (STJ, AgRg no HC 201343/RS). 2. Os fatos narrados na denúncia que foram comprovados durante a instrução criminal se adequam à definição jurídica do delito capitulado no art. 180, caput, do CPB, sendo de rigor proceder à emendatio libelli, com a consequente desclassificação do crime de roubo majorado pelo emprego de armas e concurso de agentes para receptação simples. 3. De acordo com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser mantido o regime estabelecido na sentença recorrida. 4. Recurso a que se dá provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para desclassificar o crime de roubo majorado para receptação simples, e em consequência reduzir a pena aplicada de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, nos termos do voto da Relatora. (cf. TJ-CE Apelação nº 0103296-58.2015.8.06.0167, Relª Desª MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, j. em 20/03/2018, p. em 20/03/2018).

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado ostenta maus antecedentes (ação penal nº 1500185-56.2019.8.26.0047 - Execução de pena nº 0002863-84.2020.8.26.0047) - cf. certidão e FA de fls. 89/91 e 92/94.

Logo, a pena base é fixada 1/6 acima do mínimo legal.

Não há agravantes e considerando a atenuante da menoridade relativa (tinha 20 anos de idade à época dos fatos), torno a reprimenda ao mínimo legal, tornando-a definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo parcialmente procedente o pedido acusatório e condeno GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA NUNES, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão dos maus antecedentes, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Os maus antecedentes desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão de sursis.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art.

98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ao d. Defensor nomeado arbitro os honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA